

서 식 제 원 표

1) 서 식 명	개인정보 처리업무 위탁에 관한 약정서	2) 승 인 번 호	등 - 3 - 166	
3) 제 정 근 거	개인정보 보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)	4) 구 분	신규, <u>개정</u> , 폐지	
5) 주무 부서	리스크관리부	6) 인 쇄	<u>단면</u> , 양면	
7) 용지의 크기	A4	8) 서식의 실제크기	가로 210mm X 세로 295mm	
9) 지질 및 평량	백상지 70g/m ²	10) 사 용 형 태	<u>인쇄</u> , 복사, 기타	
활자의 크기 및 종류	11) 제 목		12) 부 제 목	
	13) 내 용		14) 기 타	
15) 서식의 외곽선	용지의 위쪽 끝부터 위기 본선까지			20mm
	용지의 왼쪽 끝부터 왼쪽 본선까지			20mm
	용지의 오른쪽 끝부터 오른쪽 한계선까지			20mm
	용지의 아래 끝부터 아래 한계선까지			20mm
	되는 위치에 고딕체 단선 실선을 긋는다.			
16) 용지의 색채	백색	17) 활자의 색채	흑색	
18) 필요성	업무상 이용 서식의 등록을 통해 관리 및 공시에 만전을 기하기 위함			
19) 서식의 구성	붙임서식 참조			

주) 지질 및 평량은 P.C 또는 복사기로 사용하는 경우 생략 가능

개인정보 처리업무 위탁에 관한 약정서

_____ (이하 “위탁자”라 한다)과 _____ (이하 “수탁자”라 한다)는 “위탁자”의 개인정보 처리 업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 필요한 사항에 관하여 다음과 같이 약정을 체결한다.

제1조(목적) 이 약정은 “위탁자”가 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임 아래 성실하게 그 개인정보처리업무(이하 “위탁업무”라 한다)를 수행하도록 하는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 약정에서 사용하는 용어의 정의는 이 약정에서 특별히 정하고 있는 경우를 제외하고는 「개인정보 보호법」(이하 “법”이라 한다), 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호, 향후 제·개정되는 것을 포함한다) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2024-1호, 향후 제·개정되는 것을 포함한다)에서 정하는 바에 따른다.

제3조(위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”가 수행하는 위탁업무의 목적과 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 목적
2. 범위

제4조(재위탁의 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승인 없이는 위탁업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “수탁자”는 제1항에 따라 “위탁자”의 사전 승인을 거쳐 위탁업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위탁한 경우 그 사실을 지체없이 “위탁자”에게 통지하여야 한다. 이 경우 그 통지에는 그 제3자와의 위탁계약서를 첨부하여야 한다.

제5조(개인정보의 안전성 확보 조치) “수탁자”는 법 제23조제2항, 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보

보호위원회 고시 제2023-6호, 향후 제·개정되는 것을 포함한다)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 취하여야 한다.

제6조(존속기간) 이 약정의 존속기간은 다음과 같다.

존속기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일

제7조(개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 제6조에 따른 존속기간은 물론 이 약정이

종료된 후에도 제3조에 따른 위탁업무의 목적 및 범위를 넘어 위탁업무와 관련하여 취득한 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “수탁자”는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호)에 따라 즉시 개인정보를 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그렇지 않다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체 없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조(개인정보 관리 현황에 대한 관리·감독) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음

각 호의 사항을 점검하거나 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 개인정보의 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이를 이행하여야 한다.

③ “위탁자”는 위탁업무로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 2회 이내의 범위에서 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.

④ 제3항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조(약정의 해지) ① “위탁자”는 “수탁자”에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 이 약정을 해지할 수 있다.

1. 이 약정에서 정한 사항을 위반한 경우
2. 파산·해산·휴업·폐업, 그 밖의 사유로 인하여 이 약정에 따른 업무를 계속할 수 없는 경우
 - ② 제1항에 따른 해지 외에도 “위탁자”와 “수탁자”는 서면으로 합의하는 방법으로 이 약정을 해지할 수 있다.
 - ③ 제1항 및 제2항에 따른 약정의 해지는 이 약정에 따라 발생한 “위탁자”와 “수탁자”간의 채권·채무에 아무런 영향을 미치지 아니한다.

제10조(약정의 변경) “위탁자”와 “수탁자”는 어느 일방이 부득이한 사정이 있거나 관계 법규의 변경 등으로 이 약정의 내용을 변경할 필요가 있는 경우 서로 합의하여 그 내용을 변경할 수 있다.

제11조(손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 약정에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 약정에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 약정이 해지되어 “위탁자” 또는 정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

이 약정의 내용을 증명하기 위하여 약정서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

년 월 일

위탁자 상호(또는 명칭) : _____
 주소 : _____
 대표이사(또는 대표자) : _____ (인)

수탁자 상호(또는 명칭) :
주소 :
대표이사(또는 대표자) : (인)